

Test Bloque A2 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento:

- a) Será de 6 meses, en todo caso.
- b) Será de 3 meses, en todo caso.
- c) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- d) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

2. ¿Qué contrato está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017?

- a) Contratos celebrados por los partidos políticos como poder adjudicador
- b) Contratos de suministro en el ámbito de la Sanidad
- c) Contrato de servicios en el ámbito de la Defensa y seguridad
- d) Contratos celebrados por Universidades como poder adjudicador

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto la adjudicación de los contratos se producirá:

- a) En el plazo máximo de 20 días desde la apertura de proposiciones.
- b) En el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la apertura de proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea el precio.
- c) En el plazo máximo de tres meses desde la apertura de proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.
- d) En un plazo máximo de un mes, a contar desde la apertura de proposiciones.

4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Indique la respuesta correcta:

- a) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad de sus miembros.
- b) Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.
- c) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decida el Presidente.
- d) Todas son correctas.

5. Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por

- a) Una norma con rango de Ley
- b) Un reglamento
- c) Una instrucción
- d) Una circular

6. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:

- a) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- b) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública
- c) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- d) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública

7. ¿Se pueden realizar pagos a cuenta en las subvenciones aun cuando NO se haya justificado los pagos anticipados?

- a) Sí, cuando así esté previsto en la correspondiente convocatoria
- b) No, en ningún caso
- c) Sí, siempre que se garantice el pago a cuenta por parte del beneficiario
- d) No, salvo autorización expresa del Consejero competente en la materia

8. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿cuál de los siguientes principios debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas?

- a) El principio de reutilización, entendido como la garantía de que la información del sector público esté a disposición de las personas físicas o jurídicas por medios electrónicos.
- b) El principio de sujeción a un tipo de tecnología específica para garantizar la igualdad de las personas usuarias en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- d) El principio de preactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, previendo las tendencias de los usuarios finales del servicio, se anticipen a las posibles necesidades de los mismos.

9. ¿Qué recurso procede contra las disposiciones de carácter general?

- a) Alzada
- b) Reposición
- c) Revisión
- d) Ninguno de los anteriores

10. Contra la resolución de un recurso de alzada:

- a) No cabe interponer ningún tipo de recurso
- b) Puede interponerse el recurso de reposición como paso previo a la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
- c) Puede interponerse el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1
- d) Puede interponerse un nuevo recurso de alzada si el acto no fuera expreso

11. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá:

- a) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por la tercera parte de sus miembros y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
- b) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por una mayoría de dos tercios y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
- c) La aprobación de las Cortes Generales por una mayoría de la mitad más uno de sus miembros
- d) La aprobación por unanimidad del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León

12. De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, tramitados por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, se consideran:

- a) Contratos de suministros.
- b) Contratos mixtos, de servicios y suministros, en los que prima la prestación correspondiente al suministro.
- c) Contratos privados.
- d) Contratos de servicios.

13. ¿Qué sucede si el Congreso de los Diputados no aprueba los Presupuestos Generales del Estado?

- a) El Gobierno debe dimitir.
- b) Se prorrogan automáticamente los Presupuestos del año anterior.
- c) Se disuelven las Cortes Generales.
- d) El Senado toma el control del proceso presupuestario.

14. La revocación por la Administración de un acto administrativo de gravamen o desfavorable:

- a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares
- b) Está prohibida
- c) Se puede efectuar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
- d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado

15. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto solo podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
- b) La interposición de cualquier recurso suspende inmediatamente el acto impugnado.
- c) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- d) Será causa de inadmisión del recurso el error o la ausencia de su calificación.

16. Los sistemas dinámicos de adquisición:

- a) Tienen vigencia indefinida mientras existan licitadores.
- b) La adjudicación del sistema dinámico se realizará mediante las normas del procedimiento restringido.
- c) Al igual que en el acuerdo marco, será posible la incorporación de nuevos adjudicatarios.
- d) Se valorará positivamente el uso de medios TIC.

17. Conforme al artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece como procedimiento ordinario de concesión el de:

- a) Procedimiento negociado
- b) Adjudicación directa
- c) Concurrencia competitiva
- d) Subasta pública

18. Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quiénes siempre están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?

- a) Las personas físicas.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional aunque ésta no requiera colegiación obligatoria.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
- d) Los empleados públicos para todos los trámites.

19. ¿Cuál de las siguientes entidades no está sometida a la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Entidades Locales
- b) Fundaciones públicas
- c) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
- d) Todas las entidades anteriores están sometidas a la Ley 9/2017

20. ¿Cuál de los siguientes órganos NO es competente para resolver procedimientos de responsabilidad patrimonial?

- a) El Secretario de Estado, en el ámbito de su competencia
- b) El Ministro, en el ámbito de su competencia
- c) El Consejo de Ministros, en el ámbito de su competencia
- d) Todos los anteriores son competentes para resolver

21. De acuerdo con la normativa vigente:

- a) Son anulables los actos que se dicten por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.
- b) Son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución Española de 1978 o las leyes.
- c) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones reconocedoras de derechos individuales.
- d) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.

22. En el caso de que ésta sea exigida ¿A cuánto asciende la garantía provisional que deben depositar los contratistas?

- a) Del 2% del importe de licitación
- b) No podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución
- c) Del 2% del importe del contrato
- d) Del 5% del importe de licitación

23. Seleccione la respuesta verdadera respecto a la publicidad de los procedimientos negociados:

- a) No se requiere publicidad en el caso de contratos cuyo valor estimado sea igual o menor a 120.000.
- b) El órgano de contratación solicitará ofertas, al menos a 5 empresas capaces de realizar el objeto del contrato, cuando ello sea posible.
- c) El procedimiento permite la negociación de las condiciones del contrato.
- d) Es el procedimiento ordinario de adjudicación en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

24. ¿Mediante qué procedimiento su pueden adjudicar los acuerdos marco?

- a) Solo por procedimiento negociado
- b) Solo por procedimiento restringido
- c) Solo por procedimiento abierto
- d) Por procedimiento abierto, restringido o negociado

25. Señale la opción incorrecta respecto a la relación entre la ley estatal y la ley autonómica:

- a) La ley autonómica no está jerárquicamente subordinada a la ley estatal.
- b) La relación entre ambas se rige por el principio de competencia.
- c) La relación entre ambas se rige por el principio de supremacía.
- d) Todas son correctas.

26. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) El denunciante, en todo caso.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, independientemente de que se personen o no en el procedimiento.
- d) Aquellos que se personen en el procedimiento administrativo una vez haya recaído resolución definitiva.

27. Conforme a la Ley General Presupuestaria, la clasificación económica agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En los créditos para operaciones de capital se incluirán:

- a) Las inversiones financieras y las transferencias de capital.
- b) Las inversiones reales y financieras.
- c) Las transferencias de capital y las transferencias corrientes.
- d) Las transferencias de capital y las inversiones reales.

28. A tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad:

- a) Sobre otros gastos siempre que no superen el 80% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
- b) Sobre otros gastos siempre que no superen el 70% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
- c) Absoluta frente a cualquier otro gasto.
- d) Sobre otros gastos siempre que no superen el 60% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.

29. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades que integran la Administración Local
- d) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas

30. El procedimiento administrativo es:

- a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de base a la resolución administrativa.
- b) Cauce informal de la serie de actos en los que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.
- c) El conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración
- d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de base a la resolución administrativa para la realización de un fin.

31. Un contrato de suministros del Ministerio del Interior estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Igual o superior a 143.000 euros
- b) Igual o superior a 140.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Igual o superior a 225.000 euros

32. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social es una competencia de:

- a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) La Intervención General de la Defensa.
- c) La Intervención General de la Administración del Estado.
- d) La Intervención General de la Seguridad Social.

33. Indique la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.

34. Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar:

- a) solo mediante ley
- b) reglamentariamente
- c) mediante ley o reglamentariamente
- d) ninguna es correcta

35. El valor estimado del contrato:

- a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada
- b) No incluye el IVA
- c) Incluye prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación
- d) Todas las respuestas son ciertas

36. Respecto a la ejecución de la resolución de un procedimiento administrativo, señale la opción incorrecta:

- a) Las Administraciones Públicas no iniciarán la ejecución hasta que se haya dictado resolución.
- b) De una resolución administrativa nunca puede derivarse una multa.
- c) La ejecución forzosa de una resolución puede afectar al patrimonio.
- d) Contra algunas resoluciones es posible interponer recursos por vía administrativa.

37. Indique cuál es la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público

- a) El contrato no podrá prever varias prórrogas
- b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario
- c) La prórroga se acordará por el empresario y será obligatoria para el órgano de contratación siempre que conste un preaviso de dos meses
- d) Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes

38. Los reglamentos se pueden clasificar en (señale la que no corresponda):

- a) Por el sujeto del que proceden: estatales, autonómicos o locales.
- b) Por sus efectos: jurídicos o normativos.
- c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad.
- d) Todas son correctas.

39. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar:

- a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito.
- b) Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea.
- c) Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen mínimo de negocio.
- d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias.

40. Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, serán inválidos:

- a) Cuando no sean conformes con las disposiciones del derecho civil.
- b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por alguna de las causas de nulidad.
- c) Cuando alguna de sus cláusulas sea ilegal.
- d) Todas las anteriores son correctas.

41. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, se podrá abrir un periodo de información pública, cuyo plazo será de:

- a) Al menos 5 días
- b) Al menos 10 días
- c) Al menos 20 días
- d) 20 días como máximo

42. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos ponen fin a la vía administrativa?

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico.
- c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- d) Todos los anteriores.

43. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se define como "dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias"

- a) Sede electrónica.
- b) Administración electrónica.
- c) Página web de una Administración Pública.
- d) Estándar abierto

44. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

45. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

- a) simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
- b) participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
- c) responsabilidad por la gestión pública
- d) todas son correctas

46. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las especialidades de los procedimientos sancionadores. En relación con ello, indique la respuesta correcta:

- a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. La fase instructora y la sancionadora del procedimiento serán encomendadas a un mismo órgano.
- c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte de la persona interesada.
- d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva aun cuando quepa contra ella algún recurso ordinario en vía administrativa.

47. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una medida provisional que puede adoptar el órgano administrativo competente para resolver un procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
- b) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
- c) La prestación de fianzas y la consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
- d) La realización de un peritaje técnico para valorar los bienes afectados por la medida provisional adoptada.

48. El Tribunal de Cuentas:

- a) Limita sus funciones a la Administración General del Estado
- b) Fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior
- c) Limita sus funciones a la fiscalización externa y enjuiciamiento contable de las Cortes Generales
- d) Es independiente de las Cortes Generales

49. El funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada se regula en:

- a) HAP/2028/2013
- b) HAP/2834/2015
- c) RD 695/2013
- d) Ninguna de las anteriores

50. Indique cómo se denomina, según el Artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a «aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias»:

- a) Dirección electrónica única
- b) Web oficial
- c) Sede electrónica
- d) Portal electrónico

51. ¿Cuál de los siguientes no sería un motivo de abstención conforme el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea sobrino del interesado en el procedimiento
- b) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea vecino del interesado en el procedimiento
- c) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea cuñado del interesado en el procedimiento
- d) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea nieto del interesado en el procedimiento

52. En relación con las notificaciones electrónicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas.
- b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) No serán la opción preferente para efectuar las notificaciones, salvo cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- d) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de las Administraciones.

53. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, el plazo para el cumplimiento de trámites que deban ser cumplimentados por el interesado, es por defecto:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 1 mes.
- d) No se establece ningún plazo por defecto.

54. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:

- a) De los interesados en el procedimiento
- b) De la actividad de las Administraciones Públicas
- c) Disposiciones generales
- d) De los actos administrativos

55. Señale la opción incorrecta en relación con los Decretos Leyes:

- a) Están regulados en el artículo 86 de la Constitución española.
- b) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los sesenta días siguientes a su promulgación.
- c) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

56. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- c) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- d) Todas son correctas.

57. El órgano al que corresponda conocer del recurso extraordinario de revisión deberá pronunciarse sobre:

- a) La procedencia del recurso, únicamente
- b) El fondo de la cuestión, únicamente
- c) Si queda expedita la vía judicial
- d) La procedencia del recurso, así como sobre el fondo de la cuestión

58. Con carácter general, ¿cuándo ha de realizarse la presentación de la cuenta justificativa en una subvención pública?

- a) En 1 mes desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
- b) En 3 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
- c) En 6 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
- d) En 1 año desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

59. Según el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la programación presupuestaria se regirá por los principios de:

- a) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, eficacia, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- b) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- c) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad y lealtad institucional.
- d) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

60. En una subvención por concurrencia competitiva, ¿qué trámite sigue inmediatamente a la propuesta de resolución provisional?

- a) La propuesta de resolución definitiva.
- b) La resolución de concesión.
- c) El trámite de audiencia al interesado.
- d) La aceptación de la subvención.

61. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

- a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio,
- d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa anterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio.

62. En una encomienda de gestión, el traslado de la potestad a un órgano diferente del encomendante responde a razones...

- a) De eficacia.
- b) De eficiencia.
- c) De falta de medios técnicos idóneos por parte del encomendante.
- d) A y C son verdaderas.

63. ¿Cuáles son los procedimientos de adjudicación que contempla la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido y negociado
- b) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido y negociado (con y sin publicidad)
- c) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido, negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación
- d) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido, negociado y diálogo competitivo

64. El recurso extraordinario de revisión:

- a) Nunca procede contra actos firmes en vía administrativa.
- b) Se interpondrá, en cualquier caso, dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- c) Procede contra actos firmes cuando concurren una serie de circunstancias previstas en la Ley 39/2015.
- d) Nunca puede ser inadmitido

65. ¿Cuál de las siguientes NO es una prerrogativa de la Administración según la Ley de Contratos del Sector Público?

- a) Disminuir la cuantía económica del contrato por razones de déficit excesivo
- b) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de tal resolución
- c) Modificar los contratos por razones de interés público
- d) Interpretar los contratos

66. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la competencia para conocer de los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas por órganos del Tribunal, recae en:

- a) El pleno del Tribunal de Cuentas.
- b) El presidente del Tribunal de Cuentas.
- c) La sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.
- d) La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

67. La entrada en vigor de la Ley 39/2015 es:

- a) A los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- b) Al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- c) A los dieciocho meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- d) A los dos años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

68. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurren motivos de abstención...

- a) no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda
- b) dará lugar a la responsabilidad que proceda pero no implicará en ningún caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- c) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- d) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda

69. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contrato administrativo?

- a) Obras
- b) Concesión de obras
- c) Arrendamiento de locales
- d) Concesión de servicios

70. ¿Qué estructura tiene la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) Un título preliminar y cuatro capítulos
- b) Cinco libros y Siete capítulos
- c) Un título preliminar y cuatro libros
- d) Un artículo único y un anexo

71. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, salvo que por ley o normativa europea se indique lo contrario, se entiende que éstos son:

- a) Naturales.
- b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
- c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y domingos.

72. En los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas:

- a) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado
- b) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado
- c) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado
- d) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica

73. En el contrato de obras la responsabilidad del contratista por vicios ocultos se extingue al cabo de:

- a) 10 años desde la recepción
- b) 15 años desde la recepción
- c) 20 años desde la recepción
- d) Nunca

74. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

75. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

- a) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada.
- b) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- c) En caso de silencio administrativo, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de seis meses contados a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
- d) En caso de silencio administrativo, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de seis meses desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

76. Según lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia:

- a) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros
- b) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y, al menos, la de la mitad más uno de sus miembros
- c) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros
- d) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la del número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada órgano colegiado

77. Los acuerdos marco, articulados en la Ley 9/2017, de contratos del sector público:

- a) Permiten a las distintas administraciones públicas llegar a un acuerdo entre sí sobre puntos de contratación comunes
- b) La duración del acuerdo marco, podrá, con carácter general, superar los 4 años de duración
- c) Permiten a los órganos de contratación llegar a un acuerdo con uno o varios empresarios para fijar las condiciones de los contratos adjudicados en un período de tiempo determinado
- d) Suponen la creación de la comisión de acuerdos marco, dependiente del ministerio de economía y hacienda

78. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dictó en desarrollo de lo indicado en:

- a) El artículo 131 de la Constitución que establece que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
- b) El artículo 134.1 de la Constitución que establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
- c) La Disposición Adicional Única de la Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
- d) El artículo 135.2 de la Constitución que establecía que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

79. ¿Cuándo tendrán los particulares derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos?

- a) Cuando sean como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.
- b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
- c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
- d) Todas las anteriores son correctas.

80. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica y responsabilidad.
- b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
- c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- d) Legalidad, eficacia, jerarquía, responsabilidad, desconcentración y coordinación.

81. ¿Qué derechos tienen reconocidos las personas en sus relaciones con la Administración Pública?

- a) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos aun cuando no tengan la condición de interesados
- b) Formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento
- c) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente
- d) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos de cualquier procedimiento

82. La clasificación económica del gasto nos dice...

- a) En qué nos gastamos el dinero.
- b) Por qué nos gastamos el dinero.
- c) Para qué nos gastamos el dinero.
- d) Quién se gasta el dinero.

83. Según el artículo 85 de la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada toman la forma de:

- a) Decretos-Leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Leyes Ordinarias.
- d) Reglamentos.

84. ¿Cuándo puede la Administración autora de un acto impugnarlo ante el orden contencioso administrativo?

- a) Siempre puede impugnarlo
- b) Cuando el acto sea perjudicial para el interesado
- c) Cuando lo haya declarado lesivo para el interés público
- d) Nunca puede impugnarlo

85. Según Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos es:

- a) Un programa presupuestario.
- b) Un concepto presupuestario.
- c) Una aplicación presupuestaria.
- d) Un crédito presupuestario.

86. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica:

- a) Es el órgano de cooperación interministerial de la Administración General del Estado en materia de administración electrónica.
- b) Es el órgano técnico adscrito a la Comisión Europea que canaliza la colaboración entre la Administración General del Estado y el resto de países de la Unión Europea en materia de administración electrónica.
- c) Es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales en materia de administración electrónica.
- d) Es el órgano técnico adscrito a la Comisión Europea encargado de unificar los criterios en materia de tratamiento y protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Unión Europea.

87. Conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿existe la posibilidad de comprometer gastos para ejercicios futuros?

- a) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio futuro y 50% para los demás.
- b) No, los créditos presupuestarios se agotan con el fin del ejercicio presupuestario.
- c) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio posterior; 60% para el segundo y 50% para tercero y cuarto.
- d) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 60% para el primer ejercicio futuro; 50% para el segundo y tercero y 40% para el cuarto.

88. Respecto al sistema de código seguro de verificación, según el Real Decreto 203/2021, ¿cuál de las siguientes es una afirmación verdadera?

- a) Garantiza la confidencialidad de un documento.
- b) Garantiza la posibilidad de verificar el documento que tenga asociado por tiempo ilimitado.
- c) Su aplicación requerirá una orden ministerial del Director General del organismo público.
- d) Garantiza su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante.

89. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación con el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se puede aplicar en contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros.
- b) Se puede aplicar en contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
- c) Los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor no pueden suponer una ponderación superior al diez por ciento del total.
- d) Se exime al adjudicatario de la constitución de garantía definitiva.

90. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
- b) En el contrato menor de obras, deberá añadirse al expediente el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.
- c) En el expediente se justifican que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que conjuntamente superen la cifra de 50.000 euros de valor estimado, si se trata de un contrato de suministros.
- d) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.

91. De entre los siguientes sujetos, ¿quién está obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo según el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015?

- a) Personas jurídicas.
- b) Entidades sin personalidad jurídica.
- c) Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Todos los anteriores.

92. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos de acuerdo con la ley 39/2015?

- a) A relacionarse directamente con las AAPP
- b) A no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas
- c) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente por duplicado
- d) A elegir en cada momento el canal a través del cual se relacionen con la Administración

93. Según lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos referidos en el citado artículo se perfeccionan:

- a) En todos los casos por la formación del contrato.
- b) Sólo por la adjudicación del contrato.
- c) Por la firma del acta de inicio del contrato.
- d) Con su formalización o con su adjudicación, según los casos.

94. Señale la FALSA en relación a la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales

- a) Goza de preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de las Cámaras
- b) Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que supongan aumento de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación
- c) En su tramitación se aplica el procedimiento legislativo común
- d) El debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado tendrá lugar en el Pleno de la Cámara baja

95. Según la Ley 39/2015, ¿para cuál de estas actuaciones no es obligatoria la firma?

- a) Iniciar un procedimiento.
- b) Interponer un recurso.
- c) Desistir de acciones.
- d) Renunciar a derechos.

96. Las entidades del sector público institucional que sean consideradas MEDIO PROPIO deberán indicar tal circunstancia en:

- a) Es necesario indicar su condición de medio propio en su denominación debiendo incluir «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».
- b) En la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- c) En INVENTE (Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local).
- d) Las respuestas A y C son correctas.

97. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
- b) Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
- c) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en una reunión posterior. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
- d) Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

98. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento:

- a) De oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- b) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen.
- c) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- d) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

99. A efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:

- a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- c) El importe máximo que éste puede alcanzar, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- d) El precio cierto ofertado por el contratista.

100. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no son actos de las Administraciones Públicas nulos de pleno derecho:

- a) Los que lesionan derecho susceptible de amparo constitucional.
- b) Los que tengan un contenido imposible.
- c) Los que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, incluso desviación de poder.
- d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

101. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, se elegirá:

- a) El menos restrictivo de la libertad individual.
- b) El que decida el órgano administrativo competente.
- c) El apremio sobre el patrimonio.
- d) La multa coercitiva.

102. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las encomiendas de gestión es CORRECTA:

- a) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, aunque entre las competencias de estos últimos no estén esas actividades.
- b) La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión.
- c) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.
- d) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

103. Conforme a Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el Presupuesto del Estado, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas se especificarán:

- a) A nivel de artículo.
- b) A nivel de capítulo.
- c) Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.
- d) A nivel de concepto.

104. La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, a través del...

- a) Centro de Transferencia de Tecnología
- b) Centro de Compartición de Tecnología
- c) Proyecto Aporta
- d) Proyecto Comparte

105. ¿Qué es la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)?

- a) Es el sistema regulador de subvenciones.
- b) Es el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
- c) Es el sistema de control presupuestario de las subvenciones.
- d) Es el sistema de control financiero de las subvenciones.

106. Indique cuál de los siguientes principios, coinciden con la definición de personalización y proactividad, recogido en el art. 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en delante RD 203/2021:

- a) Principio que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- b) Capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- c) Principio en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.
- d) Capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios preculminados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos

107. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligatoriedad de relación con las AAPP a través de medios electrónicos para:

- a) Personas físicas.
- b) Personas jurídicas.
- c) Personas físicas y jurídicas.
- d) Ninguna de las anteriores.

108. El Presupuesto por programas sirve para saber...

- a) En qué nos gastamos el dinero
- b) Por qué nos gastamos el dinero
- c) Para qué nos gastamos el dinero
- d) Quién se gasta el dinero

109. Según la ley 39/2015, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

- a) verbalmente
- b) por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
- c) por escrito a través de medios electrónicos
- d) por escrito a través de medios no electrónicos

110. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, sólo podrán suscitarse entre:

- a) Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
- b) Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- c) Órganos de una misma o distinta Administración relacionados jerárquicamente.
- d) Órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente.

111. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular los principios de la potestad sancionadora, establece que:

- a) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo aunque favorezcan al presunto infractor.
- b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
- c) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario.
- d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.

112. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, elaborar la documentación estadístico-contable de carácter oficial del Sistema de la Seguridad Social es una competencia de:

- a) El Ministerio de Hacienda.
- b) El Ministerio de Economía.
- c) La Intervención General de la Administración del Estado.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

113. Indique cual es la opción INCORRECTA en relación con el recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso
- b) Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
- c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
- d) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso

114. Es FALSO que:

- a) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios no electrónicos.
- c) Reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

115. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, (en adelante CE) e incorpora tres nuevos principios con respecto a la derogada Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, ¿cuáles son?

- a) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, y responsabilidad.
- b) Sostenibilidad financiera, responsabilidad y transparencia.
- c) Plurianualidad, lealtad institucional y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
- d) Responsabilidad, sostenibilidad financiera y lealtad institucional.

116. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los actos administrativos dictados por órganos que carezcan de superior jerárquico podrán recurrirse a través de:

- a) El recurso potestativo de reposición, únicamente.
- b) El recurso de alzada.
- c) El recurso contencioso-administrativo, únicamente.
- d) El recurso potestativo de reposición y, en su caso, por el recurso contencioso-administrativo.

117. Cuando, a causa de su especificidad técnica, el suministro de un producto o la prestación de un servicio sólo pueda encomendarse a un único proveedor, el procedimiento de adjudicación del contrato será:

- a) Negociado
- b) Restringido
- c) Directo
- d) Por subasta

118. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta correcta:

- a) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos provisionalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- b) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- c) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos eventualmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
- d) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos circunstancialmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

119. Respecto de las fuentes del derecho administrativo en España, señale la correcta:

- a) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
- b) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
- c) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
- d) Todas son correctas.

120. ¿En qué condiciones podrán las resoluciones administrativas vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general?

- a) Cuando estén dictadas por el Consejo de Ministros
- b) Cuando estén dictadas por un órgano de categoría superior al que dictó la disposición general
- c) Cuando sean la resolución de un acto que sea favorable para el ciudadano
- d) No podrán en ningún caso

121. En el ámbito de un encargo a medio propio, el órgano encomendado puede contratar con terceros actividades objeto del encargo...

- a) Nunca.
- b) Siempre que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio contrate con terceros no supere el 20% de la cuantía del encargo.
- c) Siempre que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio contrate con terceros no supere el 50% de la cuantía del encargo.
- d) Siempre.

122. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado cuando:

- a) En ningún caso
- b) Así lo determine el Consejo de Estado
- c) Se considere inequívoca la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización
- d) Únicamente cuando se inequívoca la cuantía de la indemnización

123. Dispondrá/n de un registro electrónico general de apoderamientos:

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades Locales
- d) todas son correctas

124. Indique cuál es la norma que regula en la actualidad los contratos del Sector Público en España:

- a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- c) Ley 19/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- d) Ley 26/2015, de 23 de febrero por la que se establece el régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas.

125. En relación con la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta:

- a) Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad
- b) No podrá ser sustituida por una compensación en especie, pero sí puede ser abonada mediante pagos periódicos, si así conviene al interés público y existe acuerdo del interesado
- c) Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin que proceda su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad
- d) Podrá ser sustituida por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, si así conviene al interés público y con independencia de que exista o no acuerdo del interesado

126. Un contrato menor tiene una duración máxima de:

- a) Un año prorrogable
- b) Dos años no prorrogables
- c) Un año no prorrogable
- d) Dos años prorrogables

127. La clasificación económica presupuestaria para un gasto correspondiente a aplicaciones informáticas desarrolladas a medida es:

- a) 609.05
- b) 213.05
- c) 153.20
- d) 112.00

128. Son contratos del sector público los siguientes:

- a) contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
- b) contratos de suministro y servicios.
- c) contratos del sector privado.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

129. ¿Cómo se entiende efectuado el emplazamiento de la Administración en el Procedimiento Contencioso Administrativo?

- a) Por el recurso del interesado
- b) Por la propia notificación
- c) Por el traslado de la demanda
- d) Por la reclamación del expediente

130. ¿Qué subvenciones tienen la consideración de nominativas?

- a) Las que concede la Junta de Castilla y León a determinadas personas
- b) Aquellas que no requieren la aceptación por parte del beneficiario
- c) Las que resultan de la resolución de una convocatoria pública previa
- d) Las previstas como tales en el estado de gastos de los presupuestos generales